

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1955/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด อุตรดิตถ์
พลตำรวจ ทรงกลด ผัด ผ่อง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 291

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 192 วรรคสาม

จำเลยกับพวกเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาการมึนเมาสุรา จำเลยเอาอาวุธปืนเล็กกลจ่อใต้ใบหูขวาของผู้ตายเพื่อจะขู่ผู้ตายไม่ให้หลบหนีผู้ตายพยายามวิ่งไปหา ต.บิดาจำเลยจุดข้อมือผู้ตายไว้ขณะนั้น นิ้วของจำเลยอยู่ที่ไกปืนการจุดกันทำให้ จำเลยเสียหลักนิ้วมือถูกไกปืน เป็นเหตุให้อาวุธปืนลั่นโดยจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตาย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะของจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยประมาท อันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่ข้อแตกต่างไม่ใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่หลงข้อต่อสู้ ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง และวรรคสาม.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายสมนึกหรือศักดิ์ ใจการ 1 นัด โดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกที่ใต้โพหวัวทะลุโพหวัวซ้ายเป็นเหตุให้นายสมนึกหรือศักดิ์ถึงแก่ความตายทันที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยกับพวกซึ่งมีจำสืบทำรวจฉนรงฤทธิ์เป็นหัวหน้ามาที่บ้านเกิดเหตุ 2 ครั้ง ครั้งแรกมาถึงเวลาประมาณ 21 นาฬิกา ทุกคนไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจและมีอาการมึนเมาสุรา จำเลยนำเครื่องรับวิทยุมาด้วย และเปิดเสียงดังจึงเกิดมีปากเสียงกับนายต๋อย ใจการ สามีของนางดี ขันดีต่อประมาณ 10 นาที จำเลยกับพวกก็ออกจากบ้านไป แล้วพากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ 22 นาฬิกา ครั้งนี้ทุกคนถืออาวุธปืนยาวมาด้วยและแต่งเครื่องแบบตำรวจ จำเลยกับพวกจอดรถยนต์ของทางราชการตำรวจไว้ที่หน้าบ้าน จำเลยกับพวกขึ้นล่าอาวุธปืนแล้วเดินเข้ามาในบ้าน โดยจำเลยเดินตามหลังพวกของจำเลยเข้ามา จำสืบทำรวจฉนรงค์ฤทธิ์พูดขึ้นว่า ใครไม่ยอมตายให้ออกไปให้หมด แหกที่มาเที่ยวจึง

กลับไปหมด จำสืบตำรวจนครบาลที่พูดขึ้นว่า ขอจับสาวที่มาค้าประเวณีทั้งหมด นาย
ตุ้ยพูดว่า ไม่ต้องจับกุม พรุ่งนี้ผมจะไปส่งให้ทั้งสี่คนที่โรงพัก และมีเสียงพวกจำเลย
พูดว่าหากไม่ให้สาวก็จะเอาลูกชายไปแทน ขณะนั้นผู้ตายอยู่ที่ศาลาหน้าบ้าน กำลังจะ
เดินมาหานายตุ้ย พวกของจำเลยพูดแล้วได้เข้าไปจับแขนผู้ตายพร้อมกับพูดว่าไปขึ้น
รถ ผู้ตายพูดว่า อย่าจับผมให้ไปจับพ่อ จำเลยพูดกับผู้ตายว่า ถ้าไม่อยากตายให้ไป
ขึ้นรถแล้วจำเลยใช้ปากกระบอกปืนยาวจ่อที่หูขวาของผู้ตาย ผู้ตายพูดอีกว่าไปจับพ่อ
ผม ผมไม่รู้เรื่อง ระหว่างนั้นพวกของจำเลยพูดว่า หากพูดจาไม่รู้เรื่องก็ให้ฆ่าเสียเลย
ผู้ตายจะวิ่งไปหานายตุ้ยแต่จำเลยจุดเอาไว้แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทันที ผู้ตายล้มลง
กับพื้นนายตุ้ยเข้าไปดูผู้ตายพร้อมกับพูดว่า ทรงกลดฆ่าไอ้นี้ทำไมมันทำอะไรให้มึง
หรือ ผู้ตายมีบาดแผลเป็นรูกระสุนใต้หูขวาทะลุไปยังบริเวณใต้หูซ้ายและมีเขม่า
ดินปืนติดอยู่บริเวณใบหูด้านขวาพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอไม่ได้ความว่าจำเลยมี
สาเหตุกับผู้ตายมาก่อนและไม่ได้ความว่าผู้ตายได้กระทำความผิดฐานใดที่จะต้องถูก
จำเลยกับพวกจับกุม ทั้งไม่ได้ความว่าผู้ตายได้ต่อสู้หรือขัดขวางการจับกุมแต่อย่างใด
ผู้ตายเพียงแต่พูดว่าผู้ตายไม่รู้เรื่องด้วยถ้าจะจับกุมก็ให้ไปจับกุมบิดาของผู้ตาย แล้ว
ผู้ตายก็พยายามจะวิ่งไปหานายตุ้ยซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย จำเลยจุดเอาไว้อาวุธปืนของ
จำเลยจึงลั่นขึ้น การกระทำของผู้ตายดังกล่าวยังไม่เป็นเหตุที่จะให้จำเลยถึงกับลั่นไก
ปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าผู้ตายและข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะเกิดเหตุจำเลยกับพวก
มีอาการมีเมาสุรา นางดีเบิกความถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเห็นจำเลยยืนตะลึงอยู่ครู่
หนึ่ง แล้วพวกตำรวจที่มาด้วยก็ดึงตัวจำเลยขึ้นรถกลับไปรูปคดีมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า
จำเลยเอาอาวุธปืนจ่อที่ใต้หูขวาของผู้ตายเพื่อจะขู่ผู้ตายไม่ให้หลบหนีให้ไปขึ้นรถไป
กับจำเลยแทนการที่จำเลยไม่ได้จับกุมหญิงโสเภณี เมื่อผู้ตายพยายามจะวิ่งไปหานาย
ตุ้ยแล้วจำเลยจุดมือผู้ตายไว้ ในช่วงนั้นนิ้วมือของจำเลยอยู่ที่ไกปืน เมื่อมีการจุดกัน
ทำให้จำเลยเสียหลักนิ้วมือจึงถูกไกปืนเป็นเหตุให้อาวุธปืนลั่นขึ้นโดยจำเลยไม่ได้
เจตนาฆ่าผู้ตาย แต่การที่จำเลยขู่ผู้ตายโดยเอาปากกระบอกปืนจ่อที่ใต้หูขวาของผู้

ตายเช่นนั้นนิ้วมือของจำเลยอาจไปถูกไถป็นเป็นเหตุให้อาวุธปืนลั่นขึ้นได้ ดังนั้นการที่อาวุธปืนลั่นขึ้นครั้งนี้จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะของจำเลยจำต้องทำตามวิสัยและพฤติการณ์และจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยประมาทอันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง แต่ข้อแตกต่างมิใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ซึ่งศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคสองและวรรคสาม ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ลงโทษจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>